

BLOG · EB-2 NIW

Taxa de US\$ 100 mil no H-1B: o que vale hoje e quais são as alternativas

Publicado em 02/10/2026

TÍTULO SEO

Taxa de US\$ 100 mil no H-1B: situação em 2026 e alternativas

META DESCRIPTION

A taxa de US\$ 100 mil do H-1B está na Justiça e o DHS propôs outra de US\$ 103.265. Veja o que vale hoje e por que o EB-2 NIW não depende de empregador.

SLUG

/taxa-h1b-100-mil-2026-alternativas

PALAVRA-CHAVE

taxa H-1B 100 mil

PALAVRAS SECUNDÁRIAS

nova taxa H-1B 103 mil, visto de trabalho EUA 2026, H-1B ou EB-2 NIW, visto sem patrocinador

O H-1B, visto de trabalho temporário patrocinado por empresas americanas, passou por mudanças grandes em 2026. Existe uma cobrança de US\$ 100 mil criada por proclamação presidencial, que está em disputa na Justiça, e uma nova taxa de US\$ 103.265 proposta pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).

Neste artigo, explicamos a situação de cada uma em outubro de 2026, quem paga essa conta e por que o EB-2 NIW funciona de outra forma.

O que é o H-1B

O H-1B é um visto temporário para profissionais com diploma superior contratados por um empregador nos EUA. Ele depende de três fatores que o profissional não controla: uma empresa disposta a patrocinar, um sorteio anual (para as vagas sujeitas à cota) e as taxas pagas pelo empregador.

A cobrança de US\$ 100 mil por proclamação

O governo americano criou, por proclamação presidencial, um pagamento de US\$ 100 mil por visto H-1B. A cobrança foi contestada na Justiça:

- em 08/06/2026, a cobrança foi anulada por decisão judicial;
- em 24/07/2026, o Tribunal de Apelações do 1º Circuito recusou o pedido do governo para suspender essa decisão;
- em 18/09/2026, a Casa Branca renovou a proclamação até 21/09/2027.

O caso segue na Justiça e pode chegar à Suprema Corte.

A nova taxa proposta de US\$ 103.265

Em 25/08/2026, o DHS publicou no Federal Register uma regra proposta que cria uma taxa de US\$ 103.265 por petição H-1B sujeita ao sorteio anual. Ela seria cobrada além de todas as outras taxas e além do pagamento de US\$ 100 mil da proclamação. A receita estimada pelo governo é de US\$ 8,8 bilhões por ano.

O prazo de comentários públicos terminou em 24/09/2026. A regra ainda não é definitiva: o governo precisa analisar os comentários e publicar a versão final.

Associações da área da saúde, como a American Medical Association (AMA) e a American Hospital Association (AHA), pediram isenção para hospitais. Até agora, não conseguiram.

Quanto custaria patrocinar um profissional

Cobrança	Valor	Situação em outubro de 2026
Pagamento por proclamação	US\$ 100.000	Bloqueado na Justiça; proclamação renovada até 09/2027
Nova taxa do DHS	US\$ 103.265	Proposta; ainda não é regra final
Taxas que já existiam	Variáveis	Em vigor

Se as duas novas cobranças prevalecerem, o custo para a empresa patrocinar um único profissional passaria de US\$ 200 mil, além das taxas que já existiam.

O que isso muda para profissionais brasileiros

Na prática, o visto que depende de um empregador ficou mais caro e mais incerto. Com um custo de entrada desse tamanho, a tendência é que as empresas patrocinem menos profissionais e com critérios mais rígidos. Quem planeja ir para os EUA esperando uma vaga com visto passa a depender de uma decisão de orçamento de terceiros, de um sorteio e de uma regulação em disputa.

EB-2 NIW: o caminho que não depende de empregador

O EB-2 NIW (National Interest Waiver) é um green card, não um visto temporário. Nele, o próprio profissional é o peticionário:

- não precisa de oferta de emprego nem de empresa patrocinadora;
- não passa pelo sorteio do H-1B;
- não está sujeito às taxas do H-1B.

Em troca, o profissional precisa demonstrar ao USCIS que se encaixa nos critérios do caso *Matter of Dhanasar*:

- 1 o trabalho proposto tem mérito substancial e importância nacional para os EUA;
- 2 o profissional está bem posicionado para levar esse trabalho adiante;
- 3 no conjunto, é benéfico para os EUA dispensar a exigência de oferta de emprego.

Além disso, é preciso se qualificar para o EB-2: ter mestrado ou doutorado, graduação com pelo menos 5 anos de experiência progressiva, ou habilidade excepcional na área.

H-1B ou EB-2 NIW?

	H-1B	EB-2 NIW
Tipo	Visto temporário	Green card (residência permanente)
Quem pede	O empregador	O próprio profissional
Sorteio	Sim, nas vagas sujeitas à cota	Não
Taxas de US\$ 100 mil / US\$ 103.265	Sim (em disputa / proposta)	Não se aplicam
Principal exigência	Oferta de emprego	Comprovar mérito e importância nacional

Perguntas frequentes

A taxa de US\$ 100 mil do H-1B está valendo?

Em outubro de 2026, a cobrança está bloqueada por decisão judicial, mas a proclamação foi renovada até setembro de 2027 e o caso segue na Justiça.

A taxa de US\$ 103.265 já está em vigor?

Não. É uma regra proposta. O prazo de comentários terminou em 24/09/2026 e ainda não há versão final.

Quem paga essas taxas?

O empregador que patrocina o visto.

O EB-2 NIW precisa de empregador?

Não. O próprio profissional faz o pedido, sem patrocinador e sem sorteio.

Quer saber se o seu perfil se encaixa no EB-2 NIW? Fale com um especialista da All Green Consulting.

Conteúdo informativo; não substitui a análise individual do seu caso. Informações atualizadas em 02/10/2026.

Fontes: [Federal Register, 25/08/2026](#) · [USCIS](#) · [Casa Branca, 18/09/2026](#) · [H1B Data Hub, 22/09/2026](#) · [USCIS Policy Manual, NIW](#)

LINKS INTERNOS SUGERIDOS

artigo 1 (Visa Bulletin) em "green card"; artigo 3 (profissões em falta) em "mérito substancial e importância nacional"; página de serviço EB-2 NIW no CTA.